

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 51453357120258240930

ID Comunicacao: 527938073

Data Disponibilizacao: 2026-02-10

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>CUMPRIMENTO DE SENTEN¸A Nº 5145335-71.2025.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO
SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA
ULIANO (OAB SC033410)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: DELSOL TRANSPORTES
EIRELI</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: MARLON COSTA VIEIRA (OAB
SC016730)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p> Vistos etc.</p>

<p>Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada(o) por COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL contra DELSOL TRANSPORTES EIRELI.</p>

<p>A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, contudo deixou de recolher a taxa de serviços judiciais.</p>

<p>Nos termos do art. 2º, da Resolução CM n. 3 de 11 de março de 2019:</p>

<p>A Taxa de Serviços Judiciais deverá ser recolhida:</p>

I - quando protocolada a petição inicial, inclusive nos pedidos de tutela antecipada de urgência ou de tutela cautelar de caráter antecedente e de execução de título extrajudicial;

II - quando interposto o recurso, inclusive naqueles dirigidos aos tribunais superiores;

III - no cumprimento de sentença, quando interposta a impugnação, ou ao final se não impugnado;

IV - quando distribuída a carta precatória, rogatória, arbitral ou de ordem. (Sem grifo no original)

Nesse sentido, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo n. 674, a de que, "cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos de execução na hipótese de recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prorrogação intimação da parte."

Sobre o tema, colhe-se entendimento do TJSC:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REJEIÇÃO LIMINAR - IRRESIGNAÇÃO DAS DEVEDORAS - TAXA DE SERVIÇOS JUDICIAIS (TSJ) - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - AVENTADA A NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO - TESE REJEITADA - TAXA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RECOLHIDA INCONTINENTI - VIABILIDADE DE SANAR O VÍCIO EM ATÉ 30 DIAS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO - INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE - CORRETA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. Tema 674 do STJ, firmado sob a égide do CPC/1973, continua aplicável e hipotese em que a parte deixa de recolher as custas relativas a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo legítima a rejeição liminar do incidente. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5059480-04.2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 25-09-2025).

Isso posto, não conheço da impugnação ao cumprimento de sentença.

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

</footer></article></body></html>